

كرّاس الشروط الإدارية الخاصة باقتناء وتركيز موزعات متكاملة
(طلب عروض ع06-د/2026)

الباب الأول: شروط المنافسة

الفصل 01: موضوع طلب العروض

يتمثّل موضوع طلب العروض في اقتناء وتركيز موزعات متكاملة وفقا للمكونات والخصائص المبيّنة بكراس الشروط التقنيّة الخاصة المصاحبة.

الفصل 02: مكونات الطلب

تتكوّن حاجيات موضوع طلب العروض من قسط وحيد (08 بنود)، ويجب على كل عارض المشاركة في كامل القسط.

الفصل 03: شروط المشاركة

يمكن المشاركة في طلب العروض للمزودين المختصين والذين تتوفّر فيهم كلّ الضمانات المهنية والفنية والمالية اللازمة لتحقيق الحاجيات موضوع طلب العروض.

الفصل 04: الدعوة إلى المنافسة

بمجرّد نشر إعلان الدّعوة إلى المنافسة، يمكن للراغبين في المشاركة سحب كراسات الشّروط بتحميلها عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ (TUNEPS).

الفصل 05: الاستفسارات والتحفظات والاعتراضات

- يمكن لكل مشارك أن يطلب كتابيًا أو على الخطّ إيضاحات أو استفسارات في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

- إذا كان الطلب مبرّرا، يتم إعداد ملحق لملف طلب العروض يتضمّن الإيضاحات والاستفسارات المطلوبة وتُنشر عبر منظومة الشراء العمومي على الخطّ (TUNEPS) في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام قبل التاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 06: تحرير وثائق العرض

يعدّ العارض كلّ الوثائق التي يتسلّمها تطبيقاً لأحكام هذا الكراس باعتماد اللغة العربيّة أو الفرنسيّة أو الإنكليزية.

العملة المعتمدة في تقديم وتقييم العروض هيّ الدينار التونسي. ويمكن للشركات المتحصلة على ترخيص من البنك المركزي التونسي تقديم عروضها بالعملة الأجنبيّة مع الاستظهار وجوباً بترخيص ساري المفعول من البنك المركزي.

الفصل 07: مدة صلوحية العروض

بمجرد تقديم العروض، يصبح المشاركون ملزمين بعروضهم لمدة (120) يوماً ابتداءً من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض.

الفصل 08: كيفية تقديم العروض

- يتكوّن العرض من عرض فني وعرض مالي والوثائق الإدارية المطلوبة يتم تقديمها داخل الخط.
- يتم تقديم الضمان المالي الوقتي خارج الخط عبر البريد السريع أو البريد مضمون الوصول أو يسلم مباشرة مقابل وصل في الغرض إلى مكتب الضبط الكائن بالعنوان التالي:

الإدارة العامة للإشارة والإعلامية – القاعدة العسكرية "باب سعدون"

1068 حي الرمانة باب سعدون ص ب 81

- يجب أن تُحرّر العروض ووثيقة التّعهد طبقاً للأمتثلة المبيّنة بكرّاسات الشروط وتُمضى من قبل المترشّحين الذين يقدّمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانوناً دون أن يمثّل نفس الوكيل أكثر من مترشّح واحد في نفس المنافسة.

- يتعيّن على المشاركين التّسجيل بمنظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) قبل التاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض. ويتعيّن على المشاركين إرسال العرضين المالي والفني على الخطّ عبر منظومة (TUNEPS).

- وفي صورة تجاوز العرض الفني الحجم الأقصى المسموح به فنياً، يمكن للعارض تقديم جزء من العرض خارج الخطّ دون المساس من محتواه ووحدته وذلك في الآجال المحدّدة لقبول العروض ويتعيّن في هذه الحالة التنصيص، ضمن العرض الإلكتروني، على قائمة الوثائق التي تم إرسالها خارج الخطّ.

- لا يجوز سحب العرض بعد إيداعه أو إدخال أيّ تعديل أو تصحيح عليه بعد حلول آخر أجل لقبول العروض وإلاّ اعتبر العرض لاغياً.

- يجب ألاّ يحتوي العرض على أيّ إضافة أو محو أو تحميل إلاّ عند الضّرورة أو لتصحيح أخطاء. في هذه الحالة يجب التّأشير على الإصلاحات من طرف الشّخص الذي أمضى العرض.

الفصل 09: مكوّنات العرض

• الوثائق المكوّنة للعرض المالي:

- وثيقة التّعهد المالي معيّنة، ممضاة ومختومة (طبقاً للملحق عدد 01 المصاحب).

- فاتورة تقديرية مفصلة خاصة بمختلف مكوّنات المطلوبة، ممضاة ومختومة.

• الوثائق المكوّنة للعرض الفني:

الوثائق	الملاحظات
كرّاس الشروط التقنية الخاصة	تأشير العارض على كلّ صفحة وامضاءها وختمها في الصفحة الأخيرة.
بطاقات العرض التقنية	ممضاة ومؤشرة ومختومة طبقا للأنموذج المضمن بكراس الشروط التقنية.
الجذاذات التقنية لكلّ بند	ممضاة ومؤشرة ومختومة.

• الوثائق الإدارية:

الوثائق المطلوبة	الملاحظات
وثيقة الضمان المالي الوقّتي أو التزام الكفيل بالتضامن وفق المبالغ المبينة بقائمة الفصول المشارك بها.	- يجب أن تكون ممضاة ومختومة من المؤسسة البنكية التي سلمتها مع بيان التاريخ وأن تغطي المبلغ المحدّد للفصول المشارك بها وصالحة لمدة 120 يوما بداية من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدد لقبول العروض. ترسل خارج الخط على العنوان المذكور بالفصل 08.
كراس الشروط الإدارية الخاصة	- في حالة تقديم التزام كفيل بالتضامن: يوجّه أصل الالتزام إلى عنوان المشتري المذكور بالفصل الثامن، ويحرّر وفقا للأنموذج المضبوط بالقرار المؤرخ في 09 ماي 2023.
قائمة البنود المشارك بها	تأشير كلّ صفحة وإمضاء وختم الصفحة الأخيرة.
تصريح على الشرف بعدم التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة	تعمّر وتمضى وتختم وترسل على الخطّ
تصريح على الشرف بأن المشارك لم يكن عوناً بوزارة الدفاع الوطني (وفي صورة الانتماء أنه لم تمض عن انقطاعه عن العمل بها مدّة أقل من خمس سنوات)	يتولى العارض التصريح على الشرف عبر منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS).
بطاقة إرشادات خاصة بمدني مرفقة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورتين شمسيّتين لمدير الشركة أو صاحبها أو وكيلها	يتولى العارض التصريح على الشرف عبر منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS).
نظير من السجل الوطني للمؤسسات	بطاقة إرشادات معمّرة وممضاة للتثبت من مدى إستجابة العارضين لمتطلبات الأمن العام والدفاع. ترسل خارج الخط.
وثائق التوكيل	نظير لم يمض على استخراجه ثلاثة أشهر، يرسل خارج الخط.
	في صورة وجودها يجب أن تكون قانونية وفقا للتشريع الساري وترسل عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط .

الفصل 10: الضمان المالي الوقتي

- حدد مبلغ الضمان الوقتي بخمسة آلاف دينار (5.000 دت) دينارا.

- يجب أن يُغطي الضمان المالي الوقتي مدة صلوحية العروض.

- يُرجع الضمان الوقتي أو يوضع حدّ لالتزام الكفيل بالتضامن المعوّض له من قبل المشتري بمجرد إمضاء عقد الصفقة من قبل المشارك الذي تمّ اختيار عرضه وبعد إيداعه الضمان المالي النهائي.

يقع إرجاع الضمان الوقتي أو يوضع حد لالتزام الكفيل بالتضامن:

- للمشاركين في طلب العروض المفتوح الذين لم يقع اختيارهم في أجل أقصاه عشرون (20) يوما ابتداء من تاريخ مصادقة لجنة الصفقات ذات النظر على اختيار المزود أو المزودين المتحصّلين على الصفقة.
- للمشارك أو المشاركين الذين تحسّلوا على الصفقة وقدموا ضمانات نهائية أصلية.
- للمشاركين الذين أقصيت عروضهم بصفة آلية.

يقع حجز الضمان الوقتي في الحالات التالية:

- سحب العرض أثناء صلوحيته.
- عدم إمضاء مشروع الصفقة من قبل المزود في أجل المحدد من طرف المشتري.
- عدم تقديم المزود المختار لوثيقة الضمان النهائي.

الفصل 11: فتح العروض

تجتمع لجنة فتح العروض لفتح الظروف والعروض الواردة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط (TUNEPS) وبالطريقة المادية وذلك في التّاريخ والسّاعة والمكان المذكورين بإعلان الدّعوة إلى المنافسة.

- تكون جلسة فتح العروض غير علنية.
- باستثناء وثيقة الضمان المالي الوقتي، يمكن للجنة فتح العروض عند الاقتضاء أن تدعو كتابيا أو على الخطّ المشاركين الذين لم يقدموا كل الوثائق المطلوبة بما فيها الوثائق الإدارية والوثائق الأخرى موضوع الفصل المتعلق بمكونات الطلب بكراس الشروط إلى استيفاء وثائقهم في أجل سبعة أيام وذلك عن طريق البريد مضمون الوصول أو البريد السريع أو إيداعها بمكتب الضبط التابع للمشتري أو أي وسيلة تترك أثرا كتابيا حتّى لا تقصى عروضهم.
- يتم اعتماد سعر الصرف بتاريخ فتح العروض بالنسبة للعروض الواردة بالعملة الأجنبية.

الفصل 12: حالات الإقصاء الآلي

تتولّى لجنة الفتح الإقصاء الآلي للعروض في الحالات التالية:

- تقديم العرض المالي أو كامل العرض الفني خارج منظومة (TUNEPS) بالنسبة لطلبات العروض.
- العروض الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل محدّد لقبول العروض.
- العروض التي لا تتضمن وثيقة الضمان المالي الوقتي.

الفصل 13: تقييم العروض

يتم تقييم العروض على قاعدة العرض الأقل ثمنا والمطابق فنيا وفقا للمراحل التالية:

في مرحلة أولى، تتولّى لجنة التقييم التثبّت بالإضافة إلى الوثائق الإدارية والضمان المالي الوقتي، في صحة الوثائق المكونة للعرض المالي وتقوم بتصحيح الأخطاء الحسابية والمادية عند الاقتضاء ثم ترتيب جميع العروض المالية تصاعديا.

- في حالة وجود تضارب بين بيانات التفصيل التقديري وبيانات جدول الأثمان الفردية، فإن بيانات الأسعار المكتوبة بالأحرف بجدول الأثمان الفردية هي التي تؤخذ بعين الاعتبار، وتعدّل وجوبا البيانات المخالفة وكذلك الأخطاء المادية في العمليات الحسابية، لإثبات المبلغ الحقيقي للصفقة.
- في صورة تضارب بين الأثمان بلسان القلم والأثمان بالعدد الرقمي في الجدول التفصيلي التقديري للأثمان، فإن الثمن المدرج بلسان القلم هو الذي يتم اعتباره.

في مرحلة ثانية، تقوم لجنة التقييم بالتثبت في مطابقة العرض الفني المقدم من طرف صاحب العرض المالي الأقل ثمنًا للمعايير الفنية إذا تبين أن العرض الفني المعني غير مطابق للخصائص والمواصفات المطلوبة بكراسات الشروط يتم إقصاؤه لعدم المطابقة الفنية ثم اعتماد نفس المنهجية بالنسبة للعروض الفنية المنافسة حسب ترتيبها المالي التصاعدي.

قصد التأكد من مطابقة العروض للشروط المطلوبة، للجنة التقييم الحق في طلب توضيحات أو بيانات أو مستندات إضافية في أجل تحدده وعلى المشارك المعني الاستجابة قبل انقضاء ذلك الأجل. في صورة عدم استجابة العارض للطلب الموجه إليه يحق للجنة التقييم المرور الى العارض الموالي في الترتيب.

في مرحلة ثالثة، يتم التثبت من مدى استجابة العارض المزعم إسناده الصفقة لمقتضيات الأمن والدفاع الوطني.

الفصل 14: هامش التفضيل

تُفضّل المنتجات التونسية المنشأ على المنتجات الأخرى مهما كان مصدرها إذا كانت في نفس مستوى الجودة على ألا تتجاوز أثمان المنتجات التونسية مبالغ مثيلاتها الأجنبية بأكثر من 20 %. ويجب أن يقدم المشارك شهادة المنشأ التونسي الصادرة عن المصالح المختصة سارية المفعول قبل حلول التاريخ الأقصى لقبول العروض.

- لتطبيق هامش التفضيل بالنسبة إلى المنتجات، تتم مقارنة العروض باحتساب المعاليم الديوانية وعلى أساس سعر البيع باعتبار كل المعاليم والأداءات.

الفصل 15: الأثمان

تُبرم الصفقة على أساس أثمان فردية وتحتسب المبالغ المستحقة بعنوانها بتطبيق الأثمان الفردية على كميات المواد أو التجهيزات التي وقع تسليمها فعليًا.

الفصل 16: طبيعة الأثمان وتحيينها

تعتبر الأثمان موضوع الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة طيلة مدة التنفيذ.

غير أنه يمكن لصاحب الصفقة طلب تحيين عرضه إذا تجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ تقديم العرض وتاريخ تبليغ الصفقة مائة وعشرين (120) يوما وفقا للقاعدة التالية:

يجب على المزود تقديم مطلب كتابي للمشتري يبين فيه قيمة التحيين المطلوب والأسس والمؤشرات المعتمدة في تقديره ويكون هذا المطلب مرفقا بجميع الوثائق والمؤيدات المثبتة لذلك على أن لا تتجاوز قيمة التحيين (1000/0,5) بالنسبة لكل يوم يلي المدة المشار إليها آنفا. هذا ولا يجب أن يتجاوز المبلغ الجملي المطلوب (2%) من القيمة الأصلية للصفقة.

وتتم عملية تحيين العرض المالي حسب تغييرات أسعار المعدات وفقا للقاعدة التالية:

العرض المالي المحين = العرض المالي الأصلي × (1 + نسبة التحيين (*))

(*) نسبة التحيين = الفترة المعنية (باليوم) × نسبة السوق المالية (TMM) / 365

الفصل 17: إجراءات الإعلام بالإسناد

يتم إعلام المشارك الذي تم اختياره بصفة وقتية في العنوان المبين بوثيقة التّعهد. ويتحتّم عليه في غضون السبعة أيام الموالية استكمال جميع الإجراءات المتعلّقة بإمضاء مشروع عقد الصفقة وإيداعه لدى تعاونية الجيش الوطني .

في صورة عدم إمضائه العقد عند انقضاء الفترة الممنوحة، يحقّ للمشتري حجز الضمان الوقتي والعدول عن إسناد الصفقة.

الفصل 18: الوثائق التعاقدية للصفقة

- (1) عقد الصفقة.
 - (2) وثيقة التعهد المالي.
 - (3) جدول الأسعار الفردية.
 - (4) جدول التفصيل التقديري للأسعار.
 - (5) كراس الشروط الإدارية الخاصة.
 - (6) كراس الشروط الفنية الخاصة.
- في صورة وجود تضارب أو اختلاف بين الوثائق التعاقدية المكونة للصفقة تعتمد الوثيقة ذات الأولوية في الترتيب دون اللجوء في ذلك إلى إبرام ملحق للصفقة.

الفصل 19: المصادقة على الصفقة

لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد موافقة لجنة الصفقات المختصة ثم توقيعها من طرف هذا الأخير وإمضاء الصفقة من طرف تعاونية الجيش الوطني.

الفصل 20: تبليغ الصفقة

يتم تبليغ العقد بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة أخرى مادية أو لا مادية تعطي تاريخاً ثابتاً لتاريخ تسلّم عقد الصفقة وأجلاً لتسليم الضمان النهائي وتسجيل العقد ولتعاونية الجيش الوطني، في صورة عدم التزام صاحب الصفقة بالأجل المحدد، أن يعتبر التاريخ الأقصى المحدد لاستلام العقد تاريخاً للتبليغ.

الفصل 21: تسجيل الصفقة

يتعهّد صاحب الصفقة حال استلامه للنسخ من عقد الصفقة ممضى بالقيام بإجراءات تسجيلها على نفقته في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ استلامه للنسخ المذكورة وإيداعها بتعاونية الجيش الوطني بالقاعدة العسكرية بالعوينة.

الباب الثاني: مرحلة التنفيذ

الفصل 22: آجال التنفيذ

حُدّدت آجال التزود بمواد بـ **120 يوما** (باعتبار أيام الأعياد والعطل) وذلك ابتداء من تاريخ المصادقة على الصفقة.

الفصل 23: الرهن

يمكن لصاحب الصفقة أن يتمتع بنظام الرهن وفقا للتشريع الجاري به العمل في مادة الرهن ويسلّم للمزود المعني نظيرا وحيدا من العقد ليكون سندا يعتمد في حالة قبول الرهن.

الفصل 24: الضمان المالي النهائي

- حُدّد مبلغ الضمان المالي النهائي بنسبة 3 % من المبلغ الأصلي للصفقة، يضاف إليه عند الاقتضاء مبلغ الملاحق ويُقدّم في أجل أقصاه 20 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الصفقة.

- ويمكن تعويض الضمان النهائي بالتزام كفيل بالتضامن حسب الترتيب الجاري بها العمل باعتماد الأنموذج المحدد بقرار وزير المالية المؤرخ في 9 ماي 2023 المتعلق بضبط نماذج التزام الكفلاء بالتضامن المطلوبة في إطار الصفقات العمومية.

الفصل 25: استرجاع الضمان المالي النهائي

يُرجع الضمان النهائي أو ما تبقى منه إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوضه لاغيا شرط وفاء صاحب الصفقة بجميع التزاماته نحو المشتري وذلك بانقضاء شهر من تاريخ الإستلام النهائي لكامل المواد موضوع الصفقة. إذا تمّ قبل انقضاء الأجل المذكورة إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري (بمقتضى رسالة مضمونة الوصول أو بأي وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام) بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الضمان النهائي أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه، وفي هذه الحالة، لا يرجع الضمان النهائي أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري.

الفصل 26: التسبقة

يمكن لصاحب الصفقة الحصول على تسبقة قيمتها 10 % من مبلغ الصفقة شريطة تقديم طلب صريح في ذلك وتقديم ضمان بعنوان التسبقة أو التزام كفيل بالتضامن بإرجاع كامل مبلغ التسبقة عند أول طلب من المشتري.

الفصل 27: التغيير في حجم الكميات التعاقدية

- في حال حصول أي تغيير في الكميات التعاقدية سواء بالزيادة أو بالنقصان، لا يحق لصاحب الصفقة إبداء أي تحفظ أو اعتراض طالما أن هذه التغييرات لم تتجاوز نسبة 20 % من مبلغ الصفقة.
- أي تغيير يتجاوز النسبة المبيّنة سابقا أو يمسّ من طبيعة الحاجيات يكون كما يلي:
في صورة تجاوز الزيادة ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة، على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري في أجل 45 يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

في صورة تجاوز النقصان ذلك الحد يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ العقد حسب الأجل والصيغ القانونية.
- وفي جميع الحالات، يجب أن تعرض على الرأي المسبق للجنة مراقبة الصفقات المختصة، كل زيادة أو نقصان في حجم الطلبات المتعاقد بشأنها فوق نسبة 20% أو كل تغيير في طبيعتها.

الفصل 28: خلاص مستحقات صاحب الصفقة

يكون تسديد المستحقات في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما من تاريخ تسليم المعدات إلى تعاونية الجيش الوطني وتركيزها وتشغيلها بعد القيام بمحضر إستلام وقّتي (كمي وتقني) وتقديم صاحب الصفقة كشفا في الحساب أو الفاتورة في أربعة نظائر تتضمن المبلغ بلسان القلم وتكون أيضا مختومة وموقعة وممضاة ومصحوبة بشهادة إبراء من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

الفصل 29: غرامات التأخير

في صورة حصول تأخير في تسليم المواد يكون المزود عرضة لدفع غرامة تأخير تساوي (1000/1) من قيمة المعدات المستلمة خارج الآجال دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.

لا يتجاوز مبلغ غرامات التأخير، في جميع الحالات 5% من مبلغ الكشف النهائي للصفقة.

- في صورة تجاوز الحد الأقصى لغرامات التأخير يحتفظ المشتري بالحق في فسخ الصفقة واللجوء لمزود آخر قصد التزود بالمواد أو التجهيزات أو الخدمات موضوع الصفقة.

- إذا تجاوزت قيمة الحاجيات لدى المزود الثاني قيمة الصفقة الأصلية أو قيمة ما تبقى منها يتحمل المزود الأول الفارق في الأثمان. أما إذا تمّ اقتناء تلك الحاجيات بثمن أقل، لا يستفيد المزود المُتخلى من الفارق في الأثمان.

الفصل 30: المحاسب المختص

المحاسب المختص هو العون المكلف بالدفع هو رئيس مجلس إدارة تعاونية الجيش الوطني.

الفصل 31: معاينة المعدات وإستلامها

1- المعاينة:

تكون معاينة المعدّات موضوع الصفقة في أجل لا يتعدّى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسليمها إلى مخازن المشتري (تعاونية الجيش الوطني) الكائن بالقاعدة العسكرية بالعويّنة.

ويقع إمضاء محضر معاينة من طرف ممثلي المشتري والمزود إن حضر عملية المعاينة.

ملاحظة: يتعيّن على صاحب الصّفقة عند تسليم المواد أو التجهيزات توفير كلّ الشّهادات والوثائق الفنيّة المطلوبة ضمن كرّاسات الشّروط والتي التزم بتوفيرها خلال مرحلة تقديم العروض.

2- الإستلام الوقتي الكمي والتقني:

يقع الإستلام على أساس الخصائص الفنية المطلوبة بكراس الشروط الفنية الخاصة والعرض المقدم من طرف صاحب الصفقة ويحرر محضر إستلام وقتي كمي وتقني في الغرض في غضون شهر من تاريخ المعاينة.

ملاحظة: إذا كانت عملية الاستلام مرفوقة بتحفّظات، يتعين على صاحب الصفقة تلافي النقائص وتلافي التحفظات المسجلة طبقا لما جاء بالفقرة الخاصة بالمعدات المرفوضة.

3- الاستلام النهائي:

بعد إنقضاء مدّة الضمان يقع الإستلام النهائي لمعدّات الصفقة ويحرر محضر في الغرض في غضون شهر من تاريخ الإستلام النهائي، شريطة أن يكون صاحب الصفقة قد أوفى بكل إلّزاماته.

الفصل 32: المعدّات المرفوضة.

يقع رفض المعدّات من طرف أعوان المشتري سواء لعيب في صنعها أو لكونها غير مطابقة لما جاء بالصفقة. يقع سحب هذه المعدّات من طرف المزود في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ إشعار المزود بذلك قصد تعويضها مجانا في أجل لا يتعدى (30) يوما من تاريخ سحبها.

يتحمّل المزود كامل مصاريف الشحن.

تحتسب هذه الآجال ابتداء من تاريخ المصادقة على الإعلام بالرفض، وفي صورة عدم تعويض المعدّات المرفوضة في الآجال المحدّدة يقع تطبيق ما جاء بالفصل الخاص بغرامة التأخير والفصل الخاص بإنجاز الصفقة باللجوء إلى مزودين آخرين.

تحمّل الزيادة في النفقات، مقارنة بأسعار الصّفقة، النّاجمة عن التزود بمعدات عن طريق مزودين آخرين على كاهل ومسؤولية صاحب الصّفقة ولا يمكنه الإستفادة من التخفيض في التّفقات.

الفصل 33: مدة الضمان

يتعهد المزود بتوفير ضمان كامل المعدات موضوع الصفقة بمدة سنتين على الأقل، وذلك ابتداء من تاريخ الإستلام الوقفي الكمي التقني. يشتمل الضمان تبديل المعدات التي لا تشتغل أو بها عيب، على نفقة المزود في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما، دون أن يتحمل المشتري العمومي مصاريف إضافية من جرّاء ذلك، وذلك ابتداء من تاريخ إعلامه بالعطب.

- يلتزم صاحب الصفقة بعنوان هذا الضمان على إعادة الجزء الناقص من المواد أو تعويضه على نفقته. ويغطي هذا الضمان على التوالي أيضا مصاريف نقل الأشخاص والترصيف واللف ونقل المعدات، الناتجة عن إعادة المواد على حالها أو تعويضها، سواء قام بإجراء هذه العمليات في محل استعمال المواد أو في محلاته إذا مكنه المشتري من ذلك. يتمتع المشتري علاوة على ذلك وفي حالة إعادة المواد على حالها، بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر وإذا كان الحرمان من الانتفاع قد يتسبب له في ضرر.

- تتولى الإدارة تحديد الأجل الممنوح لصاحب الصفقة للقيام بإرجاع الأمور على حالها وإذا لم يقم صاحب الصفقة بإعادة المواد على حالتها الطبيعية عند انتهاء أجل الضمان يمكن له التمديد فيه إلى حد الإنجاز الكامل لذلك.

- يتم احتساب مدة الضمان الأطول بالنسبة للمشارك الفائز ببنود مدة ضمانها مختلفة وذلك في ما يتعلق بإجراءات ختم الصفقة ورفع اليد عن الضمانات.

الفصل 34: الحجز بعنوان الضمان

- يتم إجراء حجز بعنوان الضمان على المواد بنسبة 5% يؤخذ من الدفعات بعنوان الأقساط مقابل ما تم إنجازه من التزامات وذلك لضمان حسن إنجاز الصفقة ولضمان استخلاص ما قد يكون صاحب الصفقة مطالبا به بعنوان الصفقة.

- إذا تم إعلام صاحب الصفقة من قبل المشتري، قبل انقضاء الأجل المذكور بمقتضى رسالة معللة ومضمونة الوصول أو بأية وسيلة تعطي تاريخا ثابتا لهذا الإعلام، بأنه لم يف بجميع التزاماته، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو يتم الاعتراض على انقضاء التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه. وفي هذه الحالة، لا يرجع الحجز بعنوان الضمان أو لا يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا إلا برسالة رفع اليد يسلمها المشتري.

- في جميع الحالات، يجب على المشتري إعلام الكفيل بالتضامن لصاحب الصفقة إما كتابيا أو عبر وسيلة لا مادية أو أية وسيلة إلكترونية.

- بطلب من صاحب الصفقة، يمكن تعويض الضمان المالي بالتزام كفيل بالتضامن ويكون صادرا عن مؤسسة مالية مصادق عليها من قبل الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية.

- يمكن تعويض الحجز بعنوان الضمان بضمان بنكي وذلك بطلب من صاحب الصفقة.

الفصل 35: إرجاع الحجز بعنوان الضمان

- يرجع مبلغ الحجز بعنوان الضمان إلى صاحب الصفقة أو يصبح التزام الكفيل بالتضامن الذي يعوّضه لاغيا بعد وفاء صاحب الصفقة بكل التزاماته، وذلك بعد انقضاء أربعة (4) أشهر من تاريخ القبول النهائي.

الفصل 36: التكوين

- يتضمّن تكوين تقنيين تابعين للمشتري بمحلات المزوّد وتختتم مرحلة التّكوين بمحضر تكوين دون تحفظات يكون ممضى من الطرفين.

- يتمّ التنصيب على كلفة التكوين بصفة منفصلة عن كلفة المعدات.

- يتضمّن برنامجا مفصّلا حول المحاور المطلوبة طبقا لما جاء بكراس الشروط التقنية.

* مدّة التكوين وعدد التقنيين :

تكوين عدد 06 تقنيين لمدة لا تقل عن 05 أيام للبند عدد 2 الخاص بـ "Solution de virtualisation".

تكوين عدد 06 تقنيين لمدة لا تقل عن 05 أيام للبند عدد 5 الخاص بـ "Solution de sauvegarde".

الفصل 37: فسخ الصفقة

- في صورة تجاوز الزيادة في الكميات التعاقدية بنسبة 20 % من مبلغ الصفقة، يمكن لصاحب الصفقة طلب فسخ الصفقة دون المطالبة بأي غرامة على أن يوجه طلبا كتابيا في هذا الشأن إلى المشتري في أجل خمسة وأربعين يوما من تسلمه الوثيقة التي تنجر عنها الزيادة المذكورة.

- في صورة تجاوز النقصان في الكميات التعاقدية بنسبة 20 % من مبلغ الصفقة، فإنه يمكن لصاحب الصفقة المطالبة إما بفسخ العقد حسب الصيغة والأجال المنصوص عليها أعلاه أو المطالبة بتعويض يضبط مبلغه بالتراضي أو من المحكمة ذات النظر.

تفسخ الصفقة وجوبا في الحالات التالية:

- عند وفاة صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري مواصلة التنفيذ مع الورثة أو الدائنين أو المصفي، في حالة عجز واضح ودائم لصاحب الصفقة،

في حالة إفلاس صاحب الصفقة إلا إذا قبل المشتري العروض المقدمة من الدائنين.

- في كل الحالات المذكورة أعلاه، لا يحق لصاحب الصفقة أو القائمين محله مطالبة المشتري بأي تعويض.

- يمكن للمشتري فسخ الصفقة إذا لم يف صاحب الصفقة بالتزاماته. وفي هذه الصورة، يوجه له المشتري تنبيها بواسطة رسالة مضمونة الوصول يدعوه فيها إلى الوفاء بالتزاماته في أجل محدد لا يقل عن عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ التنبيه، وبانقضاء هذا الأجل يمكن للمشتري فسخ الصفقة دون اتخاذ أي إجراء آخر أو تكليف من يتولى إنجازها طبقا للتراتب الجاري بها العمل وعلى حساب صاحب الصفقة.

- يمكن للمشتري فسخ الصفقة إذا ثبت لديه، بمناسبة عملية تدقيق ودون أن يؤثر ذلك على حقه في التتبع الجزائي، إخلال صاحب الصفقة بالتزامه بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو عطايا أو هدايا قصد التأثير في مختلف إجراءات إبرام الصفقة وإنجازها.

الفصل 38: الإجراءات الجزرية

- في حالة عدم تزويد المشتري في الموعد المحدد بالطلبية وبالكمية المطلوبة أو في حالة عدم تعويض المواد أو التجهيزات المرفوضة من طرف اللجنة الفنية للمشتري كليًا أو جزئيًا في الأجال المنصوص عليها أعلاه أو في حالة عدم صلوحية العينات على إثر الاختبارات، فإن المشتري يوجه له تنبيها للقيام بهذه الواجبات في أجل عشرة أيام بمقتضى مكتوب مضمون الوصول مع الإشعار بالاستلام على العنوان الوارد ببطاقة الإرشادات أو بوثيقة التعهد. وفي صورة عدم الامتثال، يحق للمشتري اللجوء إلى فسخ الصفقة وتكليف مزود آخر بتسليم المواد وتحجز فورا كل الضمانات والمبالغ الراجعة له.

- وتحمل الصفقات الإضافية الناتجة على كاهل صاحب الصفقة لتقصيره في تلبية حاجيات المشتري في الأجل فضلا عن تحمله لغرامات التأخير إلى حين تسلم المواد أو التجهيزات المعوضة.

- ويتم بالنسبة لمبلغ الصفقات الإضافية إصدار أمر بالدفع في الغرض أو خصم المبلغ المستوجب من الفاتورة أو من المبالغ التي يمكن أن تكون مستحقة له أو إن لم تكن له مبالغ مستحقة من الضمانات إن وجدت مع الحفاظ على الحقوق التي تمارس ضده إن كانت المبالغ أو الضمانات غير كافية.

الفصل 39: القوة القاهرة

- يقصد بالقوة القاهرة كل واقعة أو ظرف استثنائي يكون خارجا عن سيطرة أطراف العقد ولا يمكن توقعه أو دفعه وتجنبه.

- إذا تعذر على صاحب الصفقة تنفيذ التزاماته التعاقدية بسبب حصول قوة القاهرة، يتعين عليه في أجل سبعة (07) أيام إشعار المشتري كتابيا بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وإن يحدد في هذا الإشعار تلك الالتزامات التي أصبح يتعذر عليه أدائها، مع إرفاق مكتوبه بكل المعلومات المفصلة اللازمة، مع التعهد بأخذ كل التدابير اللازمة في أسرع الأجل لضمان استئناف تنفيذ الالتزامات المعطلة بفعل القوة القاهرة.

الفصل 40: حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع

يضمن صاحب الصفقة احترامه للتشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والأدبية وبراءات الاختراع، ولا يتحمل المشتري في كل الحالات أي تبعات أو مطالبة في هذا الإطار بعنوان الصفقة.

الفصل 41: المحاكم المختصة

في صورة نشوب نزاع يمكن لأحد طرفي العقد اللجوء إلى المحكمة المختصة حكما وترابيا وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 42: النزاهة

- يخضع كافة المتدخلين مهما كانت صفتهم في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.

- ويتعين على كل المترشحين والعارضين في الصفقات العمومية الالتزام بأخلاقيات المهنة وذلك خلال إبرام الصفقات وتنفيذها والتعهد بعدم القيام مباشرة أو بواسطة الغير بتقديم وعود أو هدايا قصد التأثير على مختلف إجراءات إبرام الصفقة ومراحل إنجازها.

الفصل 43: الإطار القانوني والترتيبي للصفقة

يبقى المزود في كل الحالات خاضعا للنصوص القانونية والتراتيب الإدارية الجاري بها العمل:

- الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
- كراس الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالتزود بمواد وتجهيزات.
- مجلة الالتزامات والعقود.